服務條款

（最近更新於 2021.12.29）

歡迎訪問 https://sunswap.com，這是 SunSwap 團隊（後文用“我們”指代）提供的網站式用戶交互界面（後文用“界面”或“應用程式”指代）。在本界面，您可以訪問 TRON 鏈上的去中心化協議（後文用“SunSwap 協議”指代），並進行數字資產交易。您可以通過本界面訪問 SunSwap 協議，也可通過其他方式訪問。

本服務協議（後文用“本協議”指代）說明了您可以訪問和使用本界面的各種條件。您必須仔細閱讀本協議。訪問或使用本界面，即表示您已閱讀、理解並同意受本協議的全部約束。如果您不同意，則您無權訪問或使用本界面，也不應使用本界面。

注意：請仔細閱讀本協議，您對本界面的使用受本協議約束。本協議包括具有約束力的仲裁條款和集體訴訟豁免等重要資訊，會影響您解決爭議時的權利。只有在您完全同意這些條款的情況下，本界面才可供您使用。

1.本協議的修改

修改本協議的權利歸我們所有。如果進行任何修改，我們將通過更新條款頂部的日期並維護當前版本的協議來通知您。所有修改一經發布即生效，您繼續訪問或使用本界面，即代表您接受這些修改。如果您不同意對本協議的任何修改，您必須立即停止訪問和使用本界面。

2.合法性

要訪問或使用本界面，您必須能夠與我們簽訂具有法律約束力的合同。因此，您聲明，您至少滿足所在司法管轄區的成年年齡（例如，十八歲），並且擁有代表您自己或任何公司和法律實體簽訂和遵守本協議的條款和條件的全部權利、權力和授權，以訪問或使用本界面。

同時聲明，您不是

(a) 任何政府機構的經濟或貿易制裁對象，或以其他方式在任何禁止或限制方名單中指定的對象；

(b) （包含但不限於）中國大陸、中國台灣、中國香港、美國、加拿大、日本、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、克里米亞地區和新加坡的公民、居民或組織。

最後，您聲明您對界面的訪問和使用將完全遵守所有適用的法律和法規，並且您不會訪問或使用界面來進行、發展或以其他方式促成任何非法活動。

3.知識產權

我們擁有網站及其內容的所有知識產權和其他權利，包括（但不限於）軟件、文本、圖像、商標、服務標識、版權、專利和設計。與本界面不同，SunSwap 協議完全由在 TRON 區塊鏈上運行的開源或源可用軟件組成。

4.附加權利

我們保留以下權利，這些權利不構成義務：

(a) 在通知或不通知您的情況下，修改、替換、刪除或添加內容到界面；

(b) 審查、修改、過濾、禁用、刪除和移除界面中的任何內容和信息；

(c) 配合任何執法機構、法院、政府或第三方的調查或命令，披露您提供的內容或信息。

5.隱私

當您使用本界面時，我們向您收集的唯一信息是您的區塊鏈錢包地址、完成的交易哈希以及您交易的代幣的名稱、符號或其他區塊鏈標識符。我們不會從您那裏收集任何個人信息（例如，您的姓名或其他可鏈接到您的標識符）。但是，我們確實使用第三方服務提供商的服務，如 TronGrid、Cloudflare 和 Google Analytics，這些服務提供商可以從公開來源接收或獨立獲取您的個人信息。我們不控製這些第三方如何處理您的數據，您應該查看他們的隱私政策，以了解他們如何收集、使用和共享您的個人信息。特別註意，請訪問 https://policies.google.com/technologies/partner-sites 進一步了解谷歌如何使用用戶數據。訪問和使用本界面，即表示您理解並同意我們的與數據相關的措施和我們的服務提供商對您的信息的處理。

我們使用收集的信息來檢測、預防和減少界面上的金融犯罪和其他非法或有害活動。出於這些目的，我們可以與區塊鏈分析提供商共享我們收集的信息。我們與這些服務提供商共享信息只

是為了讓他們能夠幫助我們提高本界面的安全性和完整性。我們不會保留收集的信息超過以上目的所需的時間。

請註意，當您使用本界面時，您正在與 TRON 區塊鏈進行交互，TRON 區塊鏈為您的交易提供了透明度。SunSwap 團隊不控製您通過本界面在 TRON 區塊鏈上公開的任何信息，也不對其負責。

6.禁止活動

您同意不從事或不試圖從事與您訪問和使用本界面有關的以下任何類別的禁止活動：

知識產權侵權：侵犯或違反法律規定的任何版權、商標、服務標識、專利、公開權、隱私權或其他知識產權的活動。

網絡攻擊：試圖幹擾或損害任何計算機、服務器、網絡、個人設備或其他信息技術系統的完整性、安全性或正常運行的活動，包括（但不限於）散播病毒和拒絕服務攻擊。

欺詐和虛假陳述：試圖欺騙我們或任何其他人或實體的活動，包括（但不限於）提供任何虛假、不準確或誤導性的信息以非法獲取他人的財產。

市場操縱：違反任何有關交易市場完整性的適用法律、規則或法規的活動，包括（但不限於）通常稱為欺騙和洗牌交易的操縱活動。

證券和衍生品違規活動：違反任何有關證券或衍生品交易的適用法律、規則或法規的活動。

任何其他非法行為：違反新加坡或其他相關司法管轄區的任何適用法律、規則或法規的活動，包括（但不限於）新加坡法律施加的限製和監管要求。

7.未在新加坡金融管理局或任何其他機構註冊

我們沒有在新加坡金融管理局註冊為國家證券交易所或任何其他身份。您理解並承認，我們不代表您代理交易訂單，也不從您在協議上的交易中收取或賺取費用。我們也不促進您的交易的執行或結算，這些交易完全發生在公共分布式 TRON 區塊鏈上。

8.無推薦，不構成投資建議

您同意並理解您通過界面提交的所有交易（包括您通過我們的 API 進行的交易）都被視為未經推薦的，這意味著您沒有從我們那裏收到與任何交易相關的任何投資建議，並且我們對您提交的任何交易不進行適用性審查。

本界面提供的所有信息僅供參考，不應被視為投資建議。您不應根據界面中包含的任何信息采取或不采取任何行動。我們不會向您提出任何投資建議或就任何投資交易或機會的優點發表意見。您有責任根據您的個人投資目標、財務狀況和風險承受能力確定任何投資、投資策略或相關交易是否適合您。

9.無擔保

本界面是在「界面原樣」和「可用界面」的基礎上提供的。在法律允許的最大範圍內，我們不做任何形式的陳述和保證，無論是明示、暗示或法定的，包括（但不限於）適銷性和特定用途適用性的保證。您承認並同意您使用界面的風險由您自己承擔。我們不聲明或保證對界面的訪問將是連續的、不間斷的、及時的或安全的；界面中包含的信息將是準確、可靠、完整或最新的；或者界面將沒有錯誤、缺陷、病毒或其他有害元素。我們所做的任何建議、信息或聲明均不應被視為對界面創建任何保證。我們不認可、保證或承擔第三方關於界面的任何廣告、推銷或聲明的責任。

10.無托管和信托責任

本界面是一個純粹的非托管應用程序，這意味著您全權負責保管您持有的數字資產錢包的加密私鑰。本協議無意也不會對我們產生或強加任何信托責任。在法律允許的最大範圍內，您承認並同意我們對您或任何其他方不承擔信托義務或責任，並且不可撤銷地放棄和免除在法律中可能存在任何此類義務或責任。您也同意，我們對您承擔的唯一責任和義務是本協議中明確規定的責任和義務。

11.合規義務

該界面在新加坡境內的設施中運行。該界面可能不可用或不適用於其他司法管轄區。通過訪問或使用本界面，您同意對可能適用於您的所有法律和法規承擔全部責任。

12.風險承擔

通過訪問和使用界面，意味著您在財務和技術上足夠成熟，可以了解與使用基於加密學和區塊鏈的系統相關的固有風險，並且您對 TRON(TRX) 和其他數字代幣（例如遵循 TRON 代幣標準 (TRC20) 的代幣）等數字資產的使用和復雜性有一定的了解。特別註意，您了解基於區塊鏈的交易是不可逆轉的。

您也了解，由於包括（但不限於）采用、投機、技術、安全和監管等在內的因素，這些數字資產市場呈高度波動。您承認並接受與加密和基於區塊鏈的系統（如 TRON）進行交易的成本和速度是可變的，並且可能隨時急劇增加。您承認並接受您的數字資產在通過本界面提交給 SunSwap 協議時可能會損失其部分或全部價值的風險，您可能會因交易對或流動池中代幣價格波動而蒙受損失。您了解任何人都可以創建代幣，包括現有代幣的偽造版本和虛假聲稱代表某項目的代幣，並承認和接受您可能會錯誤地交易這些代幣或其他代幣的風險。您還承認，我們不對上述任何變量或風險的負責，不擁有或控製 SunSwap 協議，並且不對您在訪問或使用界面時遇到的任何由此產生的損失負責。因此，您理解並同意對訪問和使用界面與 SunSwap 協議交互的所有風險承擔全部責任。

13.第三方資源和促銷

本界面可能包含對第三方資源的引用或鏈接，包括（但不限於）我們不擁有或控製的信息、材料、產品或服務。此外，第三方可能會提供與您訪問和使用本界面相關的促銷活動。我們不認可或承擔任何此類資源或促銷活動的任何責任。如果您訪問任何此類資源或參與任何此類促銷活動，您需自行承擔風險，並且您了解本協議不適用於您與任何第三方的交易或關系。您明確免除我們因您使用任何此類資源或參與任何此類促銷活動而產生的任何和所有責任。

14.免責

您明確同意承擔與您訪問和使用本界面以及您與 SunSwap 協議互動相關的所有風險。您也明確放棄並免除我們因您使用界面和與協議的互動而引起的或以任何方式與之相關的任何和所有責任、索賠、訴訟因由或損害。

15.賠償條款

就以下原因造成的所有索賠、損害、義務、損失、責任、成本和費用，您同意為我們和我們的管理人員、董事、員工、承包商、代理人、附屬公司和子公司提供免責聲明、辯護和賠償：

(a) 您對界面的訪問和使用；

(b) 您違反本協議的任何條款或條件、任何第三方的權利或任何其他適用的法律、規則或法規；

(c) 任何其他方在您的協助下或使用您擁有或控製的任何設備或帳戶訪問和使用本界面。

16.責任限製

在任何情況下，我們或我們的任何管理人員、董事、員工、承包商、代理人、附屬公司或子公司均不對您的任何間接、懲罰性、附帶、特殊、後果性或懲戒性損害承擔責任，包括（但不限於）因訪問或使用本界面而引起或與之相關的利潤、商譽、使用、數據或其他無形財產損失的損害賠償，我們也不對因黑客、篡改、或其他未經授權的訪問或使用本界面或其中包含的信息而造成的損害或損失承擔責任。我們對以下內容均不承擔任何責任或義務：

(a) 錯誤或不準確的內容；

(b) 由於對本界面的訪問或使用而導致的任何性質的人身傷害或財產損失；

(c) 未經授權訪問或使用我們控製的任何安全服務器或數據庫，或使用其中存儲的任何信息或數據；

(d) 與本界面相關的功能中斷或停止；

(e) 可能傳輸到接口或通過接口傳輸的錯誤、病毒、木馬等；

(f) 本界面提供的任何內容的錯誤或遺漏，或通過使用本界面提供的任何內容而導致的損失或損害；

(g) 任何第三方的誹謗、冒犯或非法行為。

在任何情況下，我們或我們的任何管理人員、董事、雇員、承包商、代理人、附屬公司或子公司均不對您承擔超過您支付給我們以訪問和使用本界面的金額（或 100.00 美元，以較高者為準）的任何索賠、訴訟、責任、義務、損害、損失或費用。無論所聲稱的責任是基於合同、侵權、疏忽、嚴格責任還是任何其他依據，即使我們已被告知存在此類責任的可能性，此責任限製均適用。某些司法管轄區不允許排除某些保證、限製或排除某些責任和損害賠償。因此，本協議中規定的某些免責聲明和限製可能不適用於您。本責任限製應在法律允許的最大範圍內適用。

17.爭議解決

我們將盡最大努力通過非正式、真誠的談判解決任何潛在的爭議。如果出現潛在爭議，請您發送電子郵件至 service@sunswap.com 與我們聯系，以便我們可以嘗試在不訴諸正式爭議解決方案的情況下解決爭議。如果我們無法在收到您的電子郵件後 60 天內達成非正式解決方案，則您和我們都同意根據以下規定的流程解決潛在爭議。

因界面、本協議或您可能認為我們有責任的任何其他作為或不作為引起或與之相關的任何索賠或爭議，包括（但不限於）可仲裁的任何索賠或爭議（「爭議」），應根據《仲裁法》或《國際仲裁法》通過仲裁最終解決。您了解您需要通過具有約束力的仲裁解決所有爭議。仲裁將在新加坡進行，除非您和我們都同意在其他地方進行。 除非我們另有約定，否則仲裁員不得將您的索賠與任何其他方的索賠合並。如果對於任何仲裁員作出的裁決仍有爭議，可以向任何有管轄權的法院提起上訴。

18.集體訴訟和陪審團審判豁免

您必須以個人身份向我們提出任何和所有爭議，而不是作為任何集體訴訟、私人檢察長訴訟或其他代表訴訟的原告或成員。本規定適用於集體仲裁。您和我們都同意放棄要求陪審團陪審的權利。

19.適用法律

您同意新加坡的法律（不考慮法律沖突原則）管轄本協議以及您與我們之間的任何爭議。您還同意，界面應被視為僅位於新加坡，並且盡管界面可能在其他司法管轄區可用，但其可用性不會在新加坡以外的任何法院產生一般或特定的屬人管轄權。根據本協議進行的任何仲裁均受《仲裁法》和《國際仲裁法》管轄。您同意，如果發現本協議的具有約束力的仲裁條款無法執行，可以在新加坡法院對仲裁裁決提出任何上訴或進行法院訴訟。

20.整個協議

這些條款構成您與我們之間就本協議標的達成的完整協議。本協議取代任何和所有先前或同時期與這些條款相關的書面和口頭協議、通信記錄和其他理解（如果有）。